# 7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 3회

| 문제지 형별 | 문제수 | 시험시간 | 수험번호 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| A형 | 30문제 | 35분 | | |

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

## 제2과목 : 민법및민사특별법

**1. 1필 토지 일부를 대상으로 인정될 수 없는 물권을 모두 고른 것은?**

| | |
|---|---|
| ㉠ 지상권 | ㉡ 지역권 |
| ㉢ 전세권 | ㉣ 저당권 |

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉣ ⑤ ㉡, ㉣

**2. 물권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 물권은 법률과 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

② 소유권의 사용 수익 권능만을 대세적 영구적으로 포기할 수 없다.

③ 사용 수익의 권능을 영구적으로 배제하고 채권담보 만을 목적으로 전세권을 설정할 수 없다.

④ 타인 소유 토지를 권한 없이 경작하여 성숙한 농작물은 명인방법을 갖추지 않아도 경작자의 소유로 된다.

⑤ 명인방법을 갖춘 수목은 토지와 분리하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다.

**3. 다음 중 물권이 아닌 것을 모두 고른 것은?**

| | |
|---|---|
| ㉠ 구분지상권 | ㉡ 근린공원이용권 |
| ㉢ 온천권 | ㉣ 양도담보권 |
| ㉤ 분묘기지권 | |

① ㉠, ㉤ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

**4. 물권적청구권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 권한 없이 물건을 점유하는 자에게 소유권 침해의 고의나 과실이 없는 경우에도 소유자의 물권적청구권은 인정될 수 있다.

② 소유권에 기한 물권적청구권은 소멸시효에 걸린다.

③ 물권적 청구권은 물권과 분리하여 양도할 수 있다.

④ 유치권자가 점유를 침탈당한 경우 유치권에 기한 반환을 청구할 수 있다.

⑤ 저당권자는 저당 목적물의 불법점유하는 자를 상대로 저당물을 자신에게 반환할 것을 청구할 수 있다.

**5. 물권적 청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 매매 계약이 합의해제 된 경우 매도인이 매수인에게 행사하는 말소등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.

② 부동산을 매도하는 계약을 체결하였으나 매수인 명의로 소유권이전등기가 경료되지 않았다면 매도인은 매매 목적물을 불법점유하는 자를 상대로 물권적청구권을 행사할 수 있다.

③ 甲이 乙에게 명의신탁한 부동산을 乙이 丙에게 처분하였다가 현재 乙이 그 부동산을 다시 취득하여 소유하고 있는 경우, 甲은 乙에게 소유물반환청구권을 행사할 수 있다.

④ 소유자의 점유를 침탈한 자가 그 점유를 상실한 후에는 소유물반환청구권의 상대방이 될 수 없다.

⑤ 점유보조자는 물건을 사실상 지배하고 있는 경우에도 소유물반환청구권의 상대방이 될 수 없다.

**6. 甲소유의 토지 위에 甲의 허락 없이 乙과 丙이 공동으로 X건물을 무단 축조하여 공유하고 있다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲이 乙을 상대로 X건물의 철거를 구하는 소송을 제기하여 승소 판결을 받았으나 丙을 상대로는 철거판결을 받지 못하였다면 甲은 X건물의 철거를 집행할 수 없다.

② 甲은 乙과 丙에게 건물에서의 퇴거를 청구할 수 없다.

③ 甲은 X건물이 철거될 때 까지 乙과 丙에게 토지 사용에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.

④ 甲은 乙과 丙으로부터 X건물을 매수하여 미등기 상태로 점유사용하고 있는 자를 상대로 X건물의 철거를 청구할 수 없다.

⑤ 甲은 乙과 丙으로부터 X건물을 임차하여 X건물에 거주하는 자를 상대로 퇴거를 청구할 수 있다.

**7. 등기에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲 명의의 1번 저당권과 乙 명의의 2번 저당권이 설정되어 있는 경우, 甲의 저당권이 무효가 되더라도 이후에 새로 발생하는 채권을 위하여 유용할 수 있다.

② 멸실된 건물의 보존등기를 신축건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용되지 않는다.

③ 미등기 건물의 매수인이 신축자와 합의하여 매수인 명의로 경료 한 소유권보존등기도 유효가 될 수 있다.

④ 건물을 완공하기 전에 경료 된 소유권 보존등기는 나중에 그 등기와 일치되는 건물이 완성되면 유효가 될 수 있다.

⑤ 존속기간이 시작되기 전에 경료 된 전세권설정등기도 유효한 등기가 될 수 있다.

**8. 부동산 물권변동과 등기에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 건물을 신축한 자는 보존등기를 경료하기 전이라도 그 건물의 소유권을 취득할 수 있다.

② 매수인이 매도인을 상대로 소유권이전등기를 청구하는 소송을 제기하여 승소판결이 확정되면 매수인은 판결확정 시점에 소유권을 취득한다.

③ 공유물 분할의 판결이 확정되면 그 결과를 등기하지 않아도 각 공유자는 분할된 부분에 대한 소유권을 취득할 수 있다.

④ 공유물 분할에 관한 소송 절차에서 분할에 관한 협의가 성립하여 조정 조서가 작성되더라도 물권변동의 효과는 등기를 경료하여야 발생된다.

⑤ 법정지상권을 취득한 자로부터 건물과 함께 지상권을 매수한 자는 지상권 이전의 등기를 하여야 지상권을 취득한다.

**9. 다음 중 물권변동에 등기를 필요로 하는 것을 ( O )로 필요로 하지 않는 것을 ( X )로 바르게 표기한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

| |
|---|
| ㉠ 부동산에 대하여 점유취득시효를 완성한 자의 소유권 취득 |
| ㉡ 피담보채권 소멸에 의한 저당권의 소멸 |
| ㉢ 교환계약에 따른 소유권의 이전 |
| ㉣ 존속기간이 만료된 지상권의 소멸 |
| ㉤ 공유 지분 포기에 의하여 포기한 공유자의 지분이 다른 공유자에게 지분이 이전되는 효과 |

① ㉠ ( O ) ㉡ ( X ) ㉢ ( X ) ㉣ ( O )
② ㉠ ( O ) ㉡ ( X ) ㉢ ( O ) ㉤ ( X )
③ ㉠ ( O ) ㉡ ( X ) ㉣ ( X ) ㉤ ( O )
④ ㉠ ( O ) ㉡ ( O ) ㉢ ( X ) ㉣ ( O )
⑤ ㉠ ( X ) ㉡ ( O ) ㉣ ( X ) ㉤ ( X )

**10. 乙이 甲소유의 X토지를 매수하여 丙에게 미등기로 전매하기로 하였다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 丙은 乙을 대위하여 甲에게 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

② 특별한 사정이 없는 한 丙은 甲에게 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

③ 乙이 甲에 대한 등기청구권을 丙에게 양도하고 甲에게 이를 통지하면 丙은 甲에게 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

④ 甲, 乙, 丙 전원의 합의 없이 甲으로부터 丙에게로 경료 된 중간생략등기도 효력이 있다.

⑤ 만일 X토지가 토지거래허가구역에 위치하고 있고, 甲과 丙을 당사자로 허가를 받아 甲에게서 丙에게로 직접 경료 된 등기는 효력이 없다.

**11. 乙이 甲소유의 X토지를 매수하여 丙에게 미등기로 전매하고 丙에게 점유를 이전하였고 등기는 甲으로부터 丙이 직접 이전받기로 전원이 합의하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 丙은 甲에게 진정명의 회복을 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

② 중간생략등기에 관한 전원합의에도 불구하고 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸하지 않는다.

③ 甲과 乙의 합의에 의하여 매매 대금을 증액한 경우, 甲은 증액된 대금의 지급이 없음을 이유로는 丙에 대한 소유권이전등기의 이행을 거절할 수 없다.

④ 乙의 甲에 대한 등기청구권은 乙이 丙에게 X토지를 처분하여 점유를 승계하여 준 이후에는 소멸시효가 진행된다.

⑤ 甲은 등기하지 않고 X토지를 점유하고 있는 丙에게 소유물반환청구권을 행사할 수 있다.

**12. 등기청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 청구권 보전을 위한 가등기에 기한 본등기청구권도 소멸시효에 의하여 소멸할 수 있다.

② 양도담보설정자가 채무 변제를 완료한 후에 행사하는 소유권이전등기의 말소등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.

③ 근저당권 설정자인 채무자는 그 부동산을 양도하여 소유권을 상실한 후에도 무효인 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

④ 점유취득시효 완성자가 목적물의 점유를 상실하면 취득시효 완성으로 인한 등기청구권은 즉시 소멸한다.

⑤ 점유시효취득에 기한 소유권이전등기청구권은 통상의 채권양도 방법에 의하여 제3자에게 양도할 수 있다.

**13. 甲소유의 X토지에 乙명의로 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 경료되었으나, 그 후 丙이 甲으로부터 X토지를 매수하여 소유권이전등기를 경료 받았다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙의 가등기로 인하여 적법한 등기원인이 존재할 것이라고 추정되지 않는다.

② 丙의 등기가 원인무효로 밝혀지더라도 본등기를 경료하지 않은 乙은 丙명의의 등기를 말소할 수 없다.

③ 乙은 丙에게 가등기에 기한 본등기를 청구하여야 한다.

④ 乙이 가등기에 기한 본등기를 경료하면 본등기 시점에 소유권을 취득한 것으로 된다.

⑤ 乙이 본등기를 하더라도, 가등기 시점 이후에 丙이 X토지에서 취득한 과실에 대하여 반환을 청구할 수 없다.

**14. 등기의 추정력에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

㉠ 등기 명의인이 주장하는 등기 원인이 존재하는 것으로 인정되지 않은 경우, 등기의 추정력은번복된다.

㉡ 등기가 원인 없이 말소된 것으로 밝혀지면 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 최종 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다.

㉢ 소유권이전등기의 등기명의자는 전(前)소유자에게 추정력을 주장하지는 못한다.

㉣ 등기의 추정력은 등기명의인에 불이익한 경우에도 인정된다.

① ㉡ ② ㉢ ③ ㉣
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

**15. 등기의 추정력에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 사망자나 허무인 명의로 경료된 소유권보존등기는 추정력이 인정되지 않는다.

② 건물에 관한 소유권 보존등기의 추정력은 건물의 신축자가 따로 있다는 것이 밝혀지면 깨어진다.

③ 소유권보존등기의 명의인이 부동산을 양수받은 것이라 주장하고 전소유자는 양도사실을 부인하는 경우에 그 보존등기의 추정력은 인정되지 않는다.

④ 근저당권의 설정등기가 되어 있으면 이에 상응하는 피담보채권의 존재 및 기본계약의 존재가 추정된다.

⑤ 사망자의 생전에 등기원인이 완성되어 있었던 경우에는 사망자로부터 경료 된 소유권이전등기도 적법한 것으로 추정될 수 있다.

**16. 등기의 추정력에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 표제부에 기록된 사실에 관해서도 등기의 추정력이 인정된다.

② 말소등기가 경료되어 있으면 말소된 권리가 소멸된 것으로 추정된다.

③ 부동산등기 특별조치법에 의한 소유권 보존등기가 경료되어 있는 경우, 등기명의인의 사망 이후에 이루어진 등기이더라도 추정력이 깨어지지 않는다.

④ 전(前) 등기 명의인의 사망 이후에 소유권이전등기가 경료 된 경우, 특별한 사정이 없는 한 현 등기 명의인이 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득하였음을 증명하여야 한다.

⑤ 대리인에 의하여 소유권이전등기가 경료 된 경우, 그 대리인에게 대리권이 없었음을 주장하는 자에게 증명책임이 있다.

**17. 물권의 소멸사유로서 혼동에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 임차인이 그 목적인 건물의 소유권을 취득하게 되면 임차권은 별도의 의사표시가 없어도 소멸한다.

② 임차권이 대항력을 갖춘 후에 같은 건물에 저당권이 설정되어 있는 경우, 임차인이 경매절차에서 그 건물의 소유권을 취득하면 임차권은 소멸하지 않는다.

③ 지상권이 설정된 토지에 저당권을 취득한 자가 저당권의 목적인 토지의 소유권을 취득하면 저당권은 소멸한다.

④ 甲이 1순위, 乙이 2순위로 저당권을 취득한 토지를 乙이 소유권을 취득하면 乙의 저당권은 소멸한다.

⑤ 甲이 1순위, 乙이 2순위로 저당권을 취득한 토지를 甲이 소유권을 취득하면 甲의 저당권은 소멸하지 않는다.

**18. 혼동에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 지상권자가 지상권의 목적인 토지의 소유권을 취득하면 지상권은 소멸한다.

② 지상권을 목적으로 한 저당권이 설정되어 있는 경우, 지상권자가 지상권의 대상이 된 토지의 소유권을 취득하면 지상권은 소멸하지 않는다.

③ 지상권자가 지상권의 목적인 토지에 대하여 채권담보목적의 소유권이전등기를 경료 받으면 지상권은 소멸하지 않는다.

④ 점유권은 혼동으로 소멸하지 않는다.

⑤ 가등기권자가 본등기절차에 의하지 아니하고 가등기설정자로부터 별도의 소유권이전등기를 경료 받은 경우, 가등기권자의 본등기청구권은 혼동으로 소멸한다.

**19. 물권의 소멸에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 목적물이 멸실되면 말소등기를 경료하지 않아도 그 물건을 목적으로 하는 물권은 소멸된다.

② 포락된 토지가 다시 성토되더라도 소멸되었던 토지의 소유권은 부활하지 않는다.

③ 저당권자가 소유권을 취득함으로써 소멸되었던 저당권은 그 후 소유권 취득이 무효인 것으로 밝혀지더라도 부활하지 않는다.

④ 저당권은 소멸시효에 의하여 소멸하지 않는다.

⑤ 지역권은 20년간 그 권리를 행사하지 않으면 시효로 소멸할 수 있다.

**20. 점유의 개념에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

㉠ 건물에 유치권을 행사하는 자는 그 건물의 부지를 점유하는 것으로 볼 수 없다.

㉡ 건물소유자가 건물을 점거하지 않으면 실제 건물을 점유하는 자가 건물의 부지에 대한 점유자로 인정된다.

㉢ 점유매개 관계에 의하여 타인에게 토지를 점유하게 한 자에게는 점유권이 인정되지 않는다.

㉣ 소유권보존등기 명의자는 그 무렵 다른 사람으로부터 점유를 이전받았다고 볼 수 있다.

① ㉠ ② ㉢ ③ ㉣

④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉢, ㉣

**21. 자주점유와 타주점유에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 점유자의 점유가 자주점유인지 여부는 점유자에게 소유의 의사가 있었는지를 조사하여 판단한다.

② 점유자가 자주점유의 권원이 없음을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단 점유한 것이 입증된 경우에는 자주점유의 추정은 깨어진다.

③ 점유 권원의 성질이 분명하지 않은 경우 점유자는 소유의 의사가 있는 것으로 추정된다.

④ 지방자치단체가 점유하는 토지에 관하여 취득절차를 밟았음을 인정할 증거를 제출하지 못하고 있다는 사실만으로 자주점유 추정이 번복되지 않는다.

⑤ 타주점유자의 상속인은 특별한 사정이 없는 한 피상속인의 점유를 떠나 자신만의 점유를 주장하지 못한다.

**22. 다음 중 자주점유에 해당하는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

㉠ 공유자 1인이 공유토지 전부를 점유하는 경우에 자기 지분 지분비율에서의 점유

㉡ 명의신탁자의 자금으로 명의수탁자가 매수인이 되어 매수한 부동산에 대한 신탁자의 점유

㉢ 부동산에 관한 양자간 명의신탁이 유효한 경우, 그 부동산의 소유자로 등기된 자의 점유

㉣ 타인의 토지에 분묘를 설치 소유하는 자의 점유

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢

④ ㉣ ⑤ 없음

**23. 점유의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 매매 대상 토지의 면적이 공부상 면적을 상당히 초과하는 경우 그 초과 부분에 대한 매수인의 점유는 타주점유가 된다.

② 매매 계약이 무효임을 모르고 매수한 매수인이 그 후 무효임을 알게 되면 타주점유로 변경된다.

③ 토지의 임차인으로부터 그 토지를 매수하여 점유하는 자는 자기만의 점유를 주장하면 자주점유가 될 수 있다.

④ 부동산을 타인에게 매도하여 소유권이전등기를 경료한 후 인도의무를 지고 있는 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 변경된다.

⑤ 매수인이 점유를 이전받은 후에 매매 계약이 해제된 경우, 매수인의 점유는 타주점유로 변경된다.

**24. 점유에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

㉠ 선의 점유자가 본권에 관한 소에 패소한 때에는 판결이 확정 된 때로부터 악의 점유자로 본다.

㉡ 점유자가 소유자를 상대로 자주점유의 권원을 주장하는 소를 제기하였다가 패소하면 판결이 확정된 때로부터 타주점유로 변경된다.

㉢ 자주 점유자가 소유자에 의한 본권의 소에서 패소한 때에는 판결이 확정 된 때로부터 타주 점유자로 변경된다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢

④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

**25. 점유권에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 점유자는 소유의 의사로, 선의이며 과실없이 점유한 것으로 추정된다.

② 점유자를 그 물건의 적법한 권리자로 추정하는 효과는 등기된 부동산에도 적용된다.

③ 점유자가 점유 침탈 사실을 모르고 있었다면 침탈을 당한 후 상당한 시간이 흘렀더라도 자력탈환권을 행사할 수 있다.

④ 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 않는다.

⑤ 점유자의 승계인이 종전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에도 그 하자까지 승계하지는 않는다.

**26. 점유자와 회복자의 관계에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 과실을 취득할 수 있는 선의의 점유자라 함은 과실수취권을 포함하는 본권을 가지고 있다고 오신하고 그 오신에 정당한 근거가 있는 경우를 말한다.

② 선의 점유자가 과실을 취득함으로 인하여 회복자에게 손해가 발생되었다면 점유자는 회복자에게 부당이득반환의무를 부담한다.

③ 점유 권한이 없음을 알고 있었던 점유자라고 할지라도 과실(過失)없이 수취하지 못한 과실(果實)의 대가는 회복자에게 보상할 필요가 없다.

④ 선의 점유자 점유물을 훼손하였다면 불법행위에 의한 손해배상 책임이 발생할 수 있다.

⑤ 선의 점유자라도 소유의 의사가 없는 점유자는 점유물 멸실 훼손으로 인한 모든 손해에 대하여 배상할 책임이 있다.

**27. 점유자의 비용상환청구권에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 점유할 권한이 없음을 알고 있었던 점유자는 유익비상환청구권을 행사할 수 없다.

② 점유할 권한이 없음을 알면서 점유물을 사용 수익한 점유자도 회복자에게 통상의 필요비를 청구할 수 있다.

③ 점유자가 점유물의 보존을 위하여 필요비를 지출하였다면, 지출 즉시 회복자에게 상환을 청구할 수 있다.

④ 필요비는 가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 회복자에게 그 상환을 청구할 수 있다.

⑤ 점유 회복자는 필요비에 대하여 법원에 상환기간의 허여를 신청할 수 있다.

**28. 甲소유의 X건물을 乙이 매수하여 사용하다가 甲이 매매 계약을 취소한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙이 甲의 취소 사실을 알고 건물을 훼손하였다면 그로 인한 모든 손해를 甲에게 배상하여야 한다.

② 취소에도 불구하고 그 사실을 모르고 X건물을 계속 사용한 乙은 甲에게 통상의 필요비는 청구하지 못한다.

③ 甲이 乙에게 제기한 X건물 반환청구 소송에서 乙이 패소하더라도 소 제기 이전에 X건물에서 발생한 과실(果實)은 乙이 취득할 수 있다.

④ 乙이 건물의 가치를 증가시키기 위하여 지출한 유익비는 그 지출액 또는 증가액을 乙의 선택에 따라 상환을 청구할 수 있다.

⑤ 甲이 乙에게 점유의 반환을 청구함이 없이 소유권이전등기의 말소만을 청구하고 있다면 乙은 甲에게 유익비의 상환을 청구하지 못한다.

**29. 甲이 점유하는 물건에 관한 점유물반환청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙이 甲을 기망하여 甲으로부터 점유물을 인도받은 경우, 甲은 乙에게 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.

② 甲의 점유가 침탈된 경우, 점유물반환청구권은 1년 이내에 행사하여야 한다.

③ 甲의 점유물반환청구권이 적법한 기간 내에 행사 되었는지 여부는 법원의 직권조사 사항이다.

④ 甲이 점유 침탈자에게 행사하는 점유물반환청구권은 소송 외의 방법으로도 행사할 수 있다.

⑤ 甲의 점유를 침탈한 자가 이를 선의의 丙에게 매도하여 인도한 경우, 甲은 丙에게 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.

**30. 다음 중 점유보호청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 점유보호청구권은 간접점유자도 행사할 수 있다.

② 직접점유자가 간접점유자의 의사에 반하여 점유물을 타인에게 임의로 인도한 경우, 간접점유자는 점유물반환청구권을 행사하지 못한다.

③ 점유물방해예방청구권은 방해의 염려가 있는 동안은 언제든지 행사할 수 있다.

④ 점유물에 대한 방해가 공사로 인한 경우, 공사 착수 후 1년이 경과하였다면 그 공사가 완공되기 전이라도 방해의 제거나 예방을 청구할 수 없다.

⑤ 점유자가 점유의 방해를 받을 염려가 있는 때에는 그 방해의 예방과 함께 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.

---

§ 수고하셨습니다. 합격을 진심으로 기원합니다! §

---

# 민법 3회 7/21(화)

## 민석기 교수 정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 21 | ① |
| 2 | ⑤ | 22 | ① |
| 3 | ② | 23 | ② |
| 4 | ① | 24 | ④ |
| 5 | ③ | 25 | ④ |
| 6 | ④ | 26 | ② |
| 7 | ① | 27 | ② |
| 8 | ② | 28 | ④ |
| 9 | ③ | 29 | ④ |
| 10 | ③ | 30 | ⑤ |
| 11 | ② | | |
| 12 | ④ | | |
| 13 | ③ | | |
| 14 | ④ | | |
| 15 | ④ | | |
| 16 | ① | | |
| 17 | ② | | |
| 18 | ⑤ | | |
| 19 | ③ | | |
| 20 | ① | | |